En Clair — Modèle juridique

Délégation de pouvoirs

Article 121-3 du Code pénal — Jurisprudence Cass. crim., 11 mars 1993

Entre :

[NOM DU DÉLÉGANT], agissant en qualité de **[QUALITÉ — Président / Directeur Général / Gérant]** de la société **[NOM DE LA SOCIÉTÉ]**, [FORME JURIDIQUE], siège social : [ADRESSE], RCS [VILLE] n° [RCS],

Ci-après le « **Délégant** »,

Et :

[NOM DU DÉLÉGATAIRE], salarié(e) de la société, exerçant les fonctions de **[POSTE]**, demeurant **[ADRESSE]**,

Ci-après le « **Délégataire** »,

Article 1 — Objet de la délégation

Le Délégant confère au Délégataire, qui l'accepte, une délégation de pouvoirs dans le domaine suivant :

[CHOISIR ET DÉTAILLER LE DOMAINE :]

□ **Hygiène et sécurité au travail** : veiller au respect de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail dans **[PÉRIMÈTRE : l'établissement de... / le site de... / l'ensemble de l'entreprise]**.

□ **Représentation du personnel** : assurer les relations avec les instances représentatives du personnel (CSE), présider les réunions, répondre aux réclamations.

□ **Gestion du personnel** : recruter, sanctionner, licencier, gérer les contrats de travail et les conditions d'emploi pour **[PÉRIMÈTRE]**.

□ **Environnement** : veiller au respect de la réglementation environnementale applicable à **[PÉRIMÈTRE]**.

□ **Autre : [PRÉCISER]**

Article 2 — Pouvoirs délégués

Dans le cadre de la présente délégation, le Délégataire est investi des pouvoirs suivants :

- Prendre toute décision et mesure nécessaire pour assurer le respect de la réglementation applicable dans son domaine de compétence ;
- Donner des instructions aux salariés placés sous son autorité ;
- Engager les dépenses nécessaires dans la limite de **[MONTANT]** euros ;
- Représenter l'entreprise auprès des administrations et organismes compétents ;
- **[AUTRES POUVOIRS SPÉCIFIQUES]**

Article 3 — Compétence du Délégataire

Le Délégant atteste que le Délégataire possède la compétence technique nécessaire à l'exercice de la délégation, compte tenu de :

- Sa formation : **[DIPLÔMES / FORMATIONS SPÉCIFIQUES]**
- Son expérience : **[NOMBRE D'ANNÉES D'EXPÉRIENCE / POSTES ANTÉRIEURS]**
- Les formations complémentaires dispensées par l'entreprise : **[FORMATIONS]**

Article 4 — Autorité du Délégataire

Le Délégataire dispose de l'autorité nécessaire pour faire respecter la réglementation et les consignes dans son domaine de compétence. Il exerce son autorité sur l'ensemble des salariés de **[PÉRIMÈTRE]**, soit environ **[NOMBRE]** personnes.

Il est habilité à prendre les mesures disciplinaires appropriées en cas de manquement aux règles de sécurité / **[DOMAINE]**.

Article 5 — Moyens

Le Délégant met à disposition du Délégataire les moyens suivants :

- **Moyens humains : [ÉQUIPE / RÉFÉRENTS / ASSISTANTS]**
- **Moyens matériels : [ÉQUIPEMENTS / OUTILS / LOGICIELS]**
- **Moyens financiers :** Budget annuel de **[MONTANT]** euros, avec pouvoir d'engagement de dépenses jusqu'à **[MONTANT]** euros sans validation préalable
- **Moyens de formation :** Accès aux formations nécessaires à la mise à jour des compétences

Article 6 — Obligations du Délégataire

Le Délégataire s'engage à :

- Exercer personnellement et effectivement les pouvoirs qui lui sont délégués ;
- Veiller au respect de la réglementation applicable ;
- Informer régulièrement le Délégant de l'exercice de sa mission ;
- Signaler immédiatement toute situation de danger grave et imminent ;
- Rendre compte des incidents, accidents et difficultés rencontrées.

Article 7 — Transfert de responsabilité

Le Délégataire reconnaît être informé que la présente délégation emporte transfert de la responsabilité pénale du Délégant dans le domaine visé. En cas d'infraction commise dans le périmètre de la délégation, la responsabilité pénale du Délégataire pourra être recherchée en lieu et place de celle du Délégant.

Article 8 — Subdélégation

Le Délégataire **[EST AUTORISÉ / N'EST PAS AUTORISÉ]** à consentir des subdélégations de pouvoirs, dans le respect des conditions de validité applicables.

Article 9 — Durée et révocation

La présente délégation prend effet le **[DATE]** pour une durée **[INDÉTERMINÉE / DÉTERMINÉE JUSQU'AU...]**.

Elle prend fin automatiquement en cas de changement de fonctions du Délégataire, de cessation de son contrat de travail, ou par révocation écrite du Délégant avec un préavis de **[DÉLAI]**.

Fait en deux exemplaires, à [LIEU], le [DATE].

Le Délégant	Le Délégataire

« Lu et approuvé — Bon pour délégation de pouvoirs »	*« Lu et approuvé — Bon pour acceptation de la délégation de pouvoirs »*

Ce modèle est fourni à titre informatif. Consultez un avocat pour l'adapter à votre situation. © En Clair — enclair.media